



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA/PE CONCURSO PÚBLICO

CARGO: AGENTE TRÂNSITO E TRANSPORTE

☒ Ao receber este Caderno de Questões, **verifique** se:

- contém **70 QUESTÕES** de múltipla escolha, numeradas de **1** a **70** e a Prova Discursiva;
- caso contrário, solicite ao Fiscal da sala outro Caderno.

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

FRASE: **“Você pode, a persistência é a maior aliada do sucesso.”**

(Transcrever a frase acima para a folha de resposta)



INSTRUÇÕES GERAIS

- ☒ O tempo de duração da totalidade da Prova será de **05 (cinco)** horas. Este tempo inclui o necessário para a transferência das respostas para o **CARTÃO DE RESPOSTAS** e a transcrição da redação para o **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO**.
- ☒ Confira seus dados pessoais, cargo, número de inscrição e leia atentamente as instruções para preencher o **CARTÃO DE RESPOSTAS**.
- ☒ Ainda no **CARTÃO DE RESPOSTAS**, deverá ser indicado o **“TIPO”** de Caderno de Questões, sob pena de ser eliminado.
- ☒ O **CARTÃO DE RESPOSTAS** não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ☒ A forma correta de assinalar a alternativa no **CARTÃO DE RESPOSTAS** é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada de cada questão.
- ☒ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
- ☒ O **CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS** da prova discursiva será o único documento válido para a avaliação desta etapa.
- ☒ Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se do local de prova após o decurso de **03 (três)** horas do início, e da sala após decorridos **60 (sessenta)** minutos do tempo da Prova, só poderá levar consigo este **CADERNO DE QUESTÕES** após o decurso de **04h:45min (quatro horas e quarenta e cinco minutos)**. Em hipótese alguma levará o **CARTÃO DE RESPOSTAS** e o **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO**.
- ☒ Os **03 (três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- ☒ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao Fiscal, este **CADERNO DE QUESTÕES** (caso termine antes do previsto para a liberação de saída com o **caderno**), o **CARTÃO DE RESPOSTAS** e o **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO** devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Fiscal, para que ele tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.
- ☒ Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.idib.org.br, juntamente com os Cadernos de Questões, conforme Edital.

**TIPO
A**

**NÃO ESQUEÇA DE
MARCAR O TIPO
CORRESPONDENTE À
SUA PROVA NA FOLHA
DE RESPOSTAS!**

CONHECIMENTOS COMUNS**LÍNGUA PORTUGUESA**

Texto para as questões de 1 a 20.

Sons que confortam

- 1 Eram quatro da manhã quando seu pai sofreu um colapso cardíaco. Só estavam os três na casa: o pai, a mãe e ele, um garoto de 13 anos. Chamaram o médico da família. E aguardaram. E aguardaram. E aguardaram. Até que o garoto escutou um barulho lá fora. É ele que conta, hoje, adulto: Nunca na vida ouvira um som mais lindo, mais calmante, do que os pneus daquele carro amassando as folhas de outono empilhadas junto ao meio-fio.
- 5 Inesquecível, para o menino, foi ouvir o som do carro do médico se aproximando, o homem que salvaria seu pai. Na mesma hora em que li esse relato, imaginei um sem-número de sons que nos confortam. A começar pelo choro na sala de parto. Seu filho nasceu. E o mais aliviante para pais que possuem adolescentes baladeiros: o barulho da chave abrindo a fechadura da porta. Seu filho voltou.
- E pode parecer mórbido para uns, masoquismo para outros, mas há quem mate a saudade assim: ouvindo pela
- 10 enésima vez o recado na secretária eletrônica de alguém que já morreu.
- Deixando a categoria dos sons magnânimos para a dos sons cotidianos: a voz no alto-falante do aeroporto dizendo que a aeronave já se encontra em solo e o embarque será feito dentro de poucos minutos.
- O sinal, dentro do teatro, avisando que as luzes serão apagadas e o espetáculo irá começar.
- O telefone tocando exatamente no horário que se espera, conforme o combinado. Até a musiquinha que antecede
- 15 a chamada a cobrar pode ser bem-vinda, se for grande a ansiedade para se falar com alguém distante.
- O barulho da chuva forte no meio da madrugada, quando você está no quentinho da sua cama.
- Uma conversa em outro idioma na mesa ao lado da sua, provocando a falsa sensação de que você está viajando, de férias em algum lugar estrangeiro. E estando em algum lugar estrangeiro, ouvir o seu idioma natal sendo falado por alguém que passou, fazendo você lembrar que o mundo não é tão vasto assim.
- 20 O toque do interfone quando se aguarda ansiosamente a chegada do namorado. Ou mesmo a chegada da pizza.
- O aviso sonoro de que entrou um torpedo no seu celular.
- A sirene da fábrica anunciando o fim de mais um dia de trabalho.
- O sinal da hora do recreio.
- A música que você mais gosta tocando no rádio do carro. Aumente o volume.
- 25 O aplauso depois que você, nervoso, falou em público para dezenas de desconhecidos.
- O primeiro eu te amo dito por quem você também começou a amar.
- E o mais raro de todos: o silêncio absoluto.

1 - O principal objetivo do texto em evidência, trata-se de

- (A) expor acerca dos diferentes tipos de sons, uma vez que o texto tem caráter informativo.
- (B) apresentar um ponto de vista sobre a condição de sons específicos, a partir de um olhar inusitado.
- (C) registrar uma situação cotidiana, possibilitando ao leitor uma nova reflexão sobre sons que pareciam desimportantes.
- (D) expor, por meio de pesquisa de campo, um aprofundamento teórico a respeito de um referente específico: os sons.
- ~~(E)~~ relatar, sob a forma de memórias e digressões, impressões pessoais acerca dos sons, a partir de uma perspectiva de pertencimento.

2 - Na passagem “E aguardaram. E aguardaram. E aguardaram [...]” (linha 2), a repetição sucessiva da mesma oração indica um

- ~~(A)~~ desvio por excesso de paralelismo sintático.
- (B) uso retórico por meio de uma anáfora.
- (C) uso estilístico por meio de uma catáfora
- (D) desvio por truncamento sintático.
- (E) desvio por repetição de conectivos.

3 - Identifique a alternativa, a qual, a estrutura sintática da oração “Eram quatro da manhã quando seu pai sofreu um colapso cardíaco” (linha 1) se encontra reescrita, na ordem direta, em se tratando da disposição dos elementos sintáticos.

- (A) Seu pai sofreu quando eram quatro da manhã um colapso cardíaco.
- (B) Um colapso cardíaco seu pai sofreu quando eram quatro da manhã.
- (C) Eram quatro da manhã quando um colapso cardíaco seu pai sofreu.
- (D) Um colapso cardíaco sofreu seu pai quando eram quatro da manhã.
- ~~(E)~~ Seu pai sofreu um colapso cardíaco quando eram quatro da manhã.

4 - A utilização dos dois pontos, no trecho a seguir, ocorre devido à passagem em negrito tratar-se de uma

“E o mais raro de todos: **o silêncio absoluto.**” (linha 27)

- ~~(A)~~ explicação.
- (B) enumeração.
- (C) recapitulação.
- (D) redistribuição.
- (E) especificação.

5 - A Morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras, desde a sua estrutura e formação até as suas formas de flexão, organizando-se, assim, em categorias, conhecidas como classes de palavras. Logo, a partir dessa definição, analise a correlação termo destacado/ função morfológica entre parênteses para assinalar a alternativa correta.

- (A) “**Só** estavam os três na casa[...]” (linha 1) / (adjetivo)
- (B) “[...] o homem **que** salvaria seu pai.” (linha 5) / (conjunção)
- (C) “Nunca na vida ouvira **um** som mais lindo.” (linha 3) / (numeral)
- (D) “O sinal, dentro do teatro, avisando **que** as luzes serão apagadas[...]” (linha 13) / (conjunção)
- ~~(E)~~ “Até a musiquinha que antecede a chamada **a** cobrar pode ser bem-vinda[...]” (linha 14 e 15) / (artigo)

6 - Sobre o uso da vírgula nos trechos seguintes:

- [1] “É ele que conta, **hoje**, adulto [...]” (linha 3)
- [2] “O sinal, **dentro do teatro**, avisando que as luzes serão apagadas [...]” (linha 13)
- [3] “[...] a chamada a cobrar pode ser bem-vinda, **se for grande a ansiedade** [...]” (linha 15)

Considera-se corretamente que

- ~~(A)~~ é facultativo em 2.
- (B) é facultativo em 1 e 2.
- (C) é facultativo em 1 e 3.
- (D) é obrigatório em 2 e 3
- (E) é obrigatório em 1, 2 e 3.

7 - Partindo da definição de sintaxe, parte da Gramática que estuda a disposição das palavras nos períodos, bem como a relação lógica entre elas, indique a alternativa, a qual, a função sintática do termo destacado nas orações está corretamente descrita entre parênteses.

- (A) “[...] o barulho **da chave** abrindo a fechadura da porta [...]” (linhas 7 e 8) (sujeito)
- ~~(B)~~ “[...] foi ouvir o som do carro **do médico** se aproximando [...]” (linha 5) (complemento nominal)
- (C) “A sirene da fábrica anunciando o fim **de mais um dia de trabalho**. (linha 22) (adjunto adverbial)
- (D) “[...] ouvindo pela **enésima** vez o recado na secretária eletrônica [...]” (linha 9 e 10) (adjunto adnominal)
- (E) “O toque do interfone quando se aguarda ansiosamente **a chegada do namorado** [...] (linha 20) (objeto indireto)

8 - Na gramática, o artigo é a classe de palavra que antecede o substantivo para determiná-lo de modo particular ou geral.

“Só estavam os três na casa: o pai, a mãe e ele, um¹ garoto de 13 anos.” (linhas 1 e 2)

“Até que o² garoto escutou um barulho lá fora.” (linhas 2 e 3)

Assim, nos trechos acima, o uso dos artigos enumerados indica que

- (A) o artigo, em 1, traz um sentido genérico ao contexto.
- (B) o artigo, em 2, traz um sentido abrangente ao contexto.
- ~~(C)~~ o artigo, em 2, universaliza o sentido do substantivo garoto.
- (D) o artigo, em 1, reforça uma espécie de familiaridade ao contexto.
- (E) a permuta dos artigos não traria mudança de sentido ao contexto.

9 - As orações subordinadas são aquelas que dependem de outras no período e que não têm sentido completo se aparecerem isoladas. Assim sendo, indique a alternativa, a qual há uma oração subordinada destacada, corretamente classificada.

- ~~(A)~~ “Na mesma hora em **que li esse relato**, imaginei um sem-número de sons [...]” (linha 6) (adverbial temporal)
- (B) “E o mais aliviante para pais **que possuem adolescentes baladeiros** [...]” (linha 7) (substantiva objetiva direta)
- (C) “Uma conversa em outro idioma na mesa ao lado da sua, provocando a falsa sensação **de que você está viajando** (linha 17) [...]” (substantiva completiva nominal)
- (D) “O barulho da chuva forte no meio da madrugada, **quando você está no quentinho da sua cama**.” (linha 16) (adjetiva restritiva)
- (E) “[...] fazendo você lembrar **que o mundo não é tão vasto assim**.” (linha 19) (substantiva objetiva indireta)

10 - Na passagem “Deixando a categoria dos sons **magnânimos** para a dos sons cotidianos” (linha 11), o termo destacado significa que estes sons são

- (A) preocupantes.
- (B) desafiadores.
- (C) eloquentes.
- (D) sibilantes.
- ~~(E)~~ afáveis.

11 - O uso de pronomes na referência faz parte do processo de organização coesiva de um texto.

“Inesquecível, para o menino, foi ouvir o som do carro do médico se aproximando, o homem que salvaria seu pai. Na mesma hora em que **li esse** relato, imaginei um sem-número de sons que nos confortam.” (linhas 5 e 6)

Em relação à passagem apresentada, é correto afirmar que o

- (A) uso do pronome está correto, pois se trata de uma anáfora.
- (B) pronome destacado deveria ser **este**, pois é anafórico.
- ~~(C)~~ uso do pronome está correto, pois se trata de uma catáfora.
- (D) pronome destacado deveria ser **este**, pois é catafórico.
- (E) uso dos pronomes **este** ou **esse** é indiferente à referência.

12 - Partindo do conceito de regência verbal como sendo a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam ou os circunstanciam, identifique a alternativa, a qual há informação correta sobre essa relação nos períodos que seguem.

- (A) “[...] o homem que **salvaria** seu pai [...]” (linha 5): o verbo **salvar** é transitivo indireto.
- (B) “[...] a aeronave já se **encontra** em solo [...]” (linha 12): o verbo **encontrar-se** é transitivo indireto.
- ~~(C)~~ “[...] imaginei um sem-número de sons que nos **confortam**.” (linha 6): o verbo **confortar** é transitivo direto.
- (D) “O aviso sonoro de que **entrou** um torpedeiro no seu celular.” (linha 21): o verbo **entrar** é bitransitivo.
- (E) “O primeiro eu te **amo** [...]” (linha 26): o verbo **amar** é intransitivo.

13 - Selecione a alternativa, na qual o conectivo possui o mesmo valor semântico do termo destacado em “O telefone tocando exatamente no horário que se espera, **conforme** o combinado.” (linha 14).

- (A) Choveu aqui, **como** chove na praia.
- ~~(B)~~ **Como** previsto, choveu na praia.
- (C) **Como** choveu, não fui à praia.
- (D) **Como** não fui à praia, choveu.
- (E) **Como** não choveu, fui à praia.

14 - "Nunca na vida ouvira um som mais lindo" (linha 3). O verbo negrito, no trecho anterior, está corretamente transposto para a segunda pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo em

- (A) ouvirdes.
(B) ouviréis.
~~(C) ouvireis.~~
(D) ouvíeis.
(E) ouçais.

15 - "Só estavam os três na casa: o pai, a mãe e ele, um garoto de 13 anos" (linhas 1 e 2). O trecho destacado anteriormente assume a função sintática de

- (A) sujeito.
(B) aposto.
(C) vocativo.
~~(D) objeto direto.~~
(E) adjunto adnominal.

16 - Tendo por base a palavra negrita em "[...] a voz no alto-falante do aeroporto [...]" (linha 11), grafa-se corretamente com hífen o vocábulo destacado na alternativa

- (A) A Barbie só usa **cor-de-rosa**.
~~(B) Ele é o manda-chuva~~ da turma.
(C) A **mini-saia** foi criada nos anos 1960.
(D) Passei o **fim-de-semana** em Fortaleza.
(E) Minha tonalidade preferida é a **cor-de-vinho**.

17 - No período "A música que você mais gosta tocando no rádio do carro" (linha 24), ocorre uma infração às regras de regência verbal, a qual se corrige, conforme a norma-padrão, na alternativa

- (A) A música na qual você mais gosta tocando no rádio do carro.
(B) A música em que você mais gosta tocando no rádio do carro.
(C) A música do qual você mais gosta tocando no rádio do carro.
(D) A música de que você mais gosta tocando no rádio do carro.
~~(E) A música a qual você mais gosta tocando no rádio do carro.~~

18 - Da mesma forma que a concordância verbal em "Eram quatro da manhã quando seu pai sofreu um colapso cardíaco" (linha 1), faz-se também corretamente a concordância do verbo **ser** em.

- (A) Já **é** meio-dia.
(B) **São** uma hora.
(C) **É** cinco para meio-dia.
~~(D) Já **são** uma cinquenta e cinco.~~
(E) Hoje **são** dia trinta e um de dezembro.

19 - A colocação pronominal é a posição ocupada pelos pronomes pessoais oblíquos átonos em relação ao verbo. A partir dessa definição, atente-se à posição do pronome destacado, no período entre aspas, a fim de assinalar a alternativa correta.

"[...] imaginei um sem-número de sons que **nos** confortam." (linha 6)

- (A) Trata-se de uma ênclise, em decorrência da preposição que o antecede.
(B) Trata-se de uma próclise, em decorrência da preposição que o antecede.
(C) Trata-se de uma ênclise, em decorrência do pronome relativo que o antecede.
~~(D) Trata-se de uma próclise, em decorrência do pronome relativo que o antecede.~~
(E) Trata-se de uma mesóclise, em decorrência do pronome relativo que o antecede.

20 - O sujeito é um termo essencial da oração, podendo ser classificado conforme algumas especificidades. Assim sendo, selecione, dentre as alternativas a seguir, aquela em que, o sujeito da oração está classificado corretamente.

- (A) "A sirene da fábrica anunciando o fim de mais um dia de trabalho" (linha 22) (composto).
(B) "[...] quando se aguarda ansiosamente a chegada do namorado" [...] (linha 20) (simples).
~~(C) "Nunca na vida ouvira um som mais lindo [...]" (linha 3) (indeterminado).~~
(D) "Na mesma hora em que li esse relato" [...] (linha 6) (inexistente).
(E) "Chamaram o médico da família" (linha 2) (oculto).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Legislação De Trânsito

21 - Acerca da composição do Sistema Nacional de Trânsito, identifique a alternativa correta.

- (A) O Contran, com sede no Distrito Federal, é composto por nove Ministros de Estado.
- (B) As Polícias Federal e Rodoviária Federal não compõem o Sistema Nacional de Trânsito.
- (C) O Vice-Presidente do Contran é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União.
- ~~(D)~~ O Contran será presidido pelo Ministro de Estado ao qual estiver subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União.
- (E) A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal compõem o Sistema Nacional de Trânsito.

22 - O Código de Trânsito Brasileiro prevê diversas normas gerais de circulação e conduta para que o trânsito ocorra em condições seguras. Por exemplo, pode-se afirmar que, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá

- (A) proceder à vistoria, perante o órgão competente, de todos os equipamentos do veículo, exceto se este possuir menos de 10 (dez) anos de fabricação.
- (B) fazer a vistoria de todos os equipamentos do veículo, exceto se este possuir menos de 05 (cinco) anos de fabricação.
- (C) providenciar certidão negativa de inscrição do seu nome em Dívida Ativa, relativa aos órgãos de trânsito.
- ~~(D)~~ verificar a existência e as condições de funcionamento de todos os equipamentos do veículo.
- (E) assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.

23 - Para cruzar a pista de rolamento, é dever do pedestre tomar precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas. No entanto, onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito

- ~~(A)~~ em sentido perpendicular ao de seu eixo.
- (B) em sentido oblíquo ao de seu eixo.
- (C) no sentido Leste a Oeste, apenas.
- (D) no sentido Norte a Sul, apenas.
- (E) em qualquer sentido.

24 - Na seara da educação para o trânsito, cabe ao Ministério da Saúde, mediante proposta do Contran, estabelecer campanha nacional para esclarecer condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de sinistros de trânsito. Acerca desta campanha, pode-se afirmar que

- (A) deve ter caráter exclusivamente preventivo, sendo proibida a exposição de vítimas ou de acidentes de trânsito já ocorridos.
- (B) pode ser intensificada apenas no período do Carnaval e Ano Novo.
- (C) não tem vínculo com Sistema Único de Saúde (SUS).
- ~~(D)~~ é intermediada também pelo Ministério da Justiça.
- (E) tem caráter permanente.

25 - Sabe-se que a sinalização de trânsito deve ser colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. Sobre as informações descritas, indique a afirmativa correta.

- (A) Os sinais de trânsito classificam-se em: verticais ou horizontais; gestos ou sonoros; bem como principais, acessórios ou suplementares.
- (B) É permitido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos, desde que haja autorização da JARI.
- ~~(C)~~ Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres, deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via.
- (D) Cabe ao DETRAN regulamentar a forma como os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas identificadas.
- (E) Os gestos do condutor e dos pedestres não são considerados sinais de trânsito.

26 - Tomando por base o Código de Trânsito Brasileiro, ao que se refere à tração, os veículos são classificados em

- (A) híbrido ou automotor, de tração animal e de reboque ou semirreboque.
- (B) automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal e de reboque.
- (C) automotor, elétrico, híbrido, de propulsão humana e de reboque ou semirreboque.
- (D) automotor, de propulsão humana, de tração animal e de reboque ou semirreboque.
- ~~(E)~~ elétrico ou automotor, de tração animal, de propulsão humana e de reboque ou semirreboque.

27 - Considere que X é uma caminhonete; Y é uma carroça; e Z é um carro-de-mão. Diante do Código de Trânsito Brasileiro, pode-se afirmar que

- (A) apenas X é considerado veículo de passageiros, e não de carga.
- (B) X e Y são veículos de carga e de passageiros.
- ~~(C)~~ X, Y e Z são considerados veículos de carga.
- (D) Z não é veículo de carga.
- (E) Y e Z não são veículos.

28 - Considerando o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, são exemplos de equipamentos obrigatórios dos veículos

- (A) o cinto de segurança, para todos os tipos de veículos automotores, e os equipamentos suplementares de retenção (*air bag* frontal e lateral para o condutor e o passageiro do banco dianteiro).
- (B) o encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN, e as luzes de rodagem diurna.
- (C) as luzes de rodagem diurna ou noturna e os equipamentos suplementares de retenção (*air bag* frontal, lateral e de cortina).
- ~~(D)~~ o cinto de segurança e o encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores.
- (E) a campainha e o espelho retrovisor de ambos os lados para as bicicletas.

29 - Acerca do licenciamento e do registro de veículos, identifique a afirmativa correta.

- ~~(A)~~ Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino.
- (B) É facultativo o porte do Certificado de Licenciamento Anual (CLA), desde que o proprietário faça adesão ao CLA-Virtual.
- (C) Todo veículo automotor, articulado, oficial ou de uso bélico, reboque ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.
- (D) O primeiro licenciamento deverá ser feito no prazo de até 15 quinze dias do registro do veículo.
- (E) As bicicletas motorizadas e veículos equiparados estão obrigatoriamente sujeitos ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias.

30 - De acordo com Resolução Contran n.º 985/2022, que aprovou o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, pode-se afirmar que a sigla AET significa

- (A) Ato Específico de Trânsito.
- (B) Agente Exclusivo de Trânsito.
- ~~(C)~~ Autorização Especial de Trânsito.
- (D) Autorização Específica de Transporte.
- (E) Autoridade Exclusiva de Trânsito e Transporte.

31 - Marcos está habilitado para conduzir veículo motorizado com peso bruto total de 5.500 kg (cinco mil e quinhentos quilogramas), que é utilizado em transporte de carga. Logo, é correto afirmar que ele

- (A) pode conduzir veículos enquadrados nas categorias de A, B, C e D.
- (B) pode conduzir veículos enquadrados nas categorias de A, B e C.
- (C) somente não está habilitado nas categorias D e E.
- (D) não está habilitado nas categorias A, C e E.
- ~~(E)~~ está habilitado na categoria C.

32 - Mévio entregou a direção do seu veículo a Técio, que embora habilitado, não tinha condições de dirigi-lo com segurança, por estar sofrendo de profunda depressão que comprometia seu estado psíquico. Nesse caso, pode-se afirmar que:

- (A) Mévio cometeu infração de trânsito grave.
- ~~(B)~~ Mévio cometeu infração de trânsito gravíssima.
- (C) apenas Técio praticou infração de trânsito grave.
- (D) apenas Técio praticou infração de trânsito gravíssima.
- (E) Mévio e Técio somente responderão por infração de trânsito de natureza grave, se for constatado que houve risco à segurança do trânsito.

33 - O Código de Trânsito Brasileiro prevê que o ato de dirigir o veículo com o braço do lado de fora consiste em infração

- (A) leve.
- ~~(B)~~ grave.
- (C) média.
- (D) gravíssima.
- (E) leve, se o outro braço permanecer em contato com o volante, e infração gravíssima, se ambos os braços não estiverem em contato com volante.

34 - Comete infração de trânsito de natureza leve o pedestre que desobedece à sinalização de trânsito específica ou anda fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea. A título de penalidade, a autoridade de trânsito lhe aplicará multa em

- (A) 30% (trinta por cento) do valor da infração de natureza média.
- (B) 50% (cinquenta por cento) do valor da infração de natureza leve.
- ~~(C)~~ 50% (cinquenta por cento) do valor da infração de natureza média.
- (D) 75% (setenta e cinco por cento) do valor da infração de natureza leve.
- (E) 75% (setenta e cinco por cento) do valor da infração de natureza média.

35 - Uma senhora de 60 (sessenta) anos cometeu crime de trânsito ao permitir que a neta, ainda não habilitada, dirigisse seu veículo. Nessa situação hipotética, pode-se afirmar que

- ☒ (A) a pena para o crime será de multa ou de detenção.
- ☐ (B) o gênero feminino da Ré será uma atenuante da pena.
- ☐ (C) a idade da Ré será uma atenuante ou causa de diminuição da pena.
- ☐ (D) trata-se de crime punido com pena de detenção de um a dois anos, e multa.
- ☐ (E) trata-se de crime punido com pena de reclusão de um dois a quatro anos, e multa.

36 - De acordo com a Portaria n.º 1.670, de 20 de dezembro de 2022, o Fórum Permanente das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações

- ☐ (A) tem um presidente e um secretário com mandato de dois anos, vedada a recondução.
- ☐ (B) deve se reunir a cada semestre e extraordinariamente a critério do presidente.
- ☒ (C) poderá ser convocado para reunião extraordinária, a critério do secretário geral.
- ☐ (D) pode se reunir presencialmente ou por meio de videoconferência.
- ☐ (E) é obrigado a convidar autoridades públicas para as reuniões.

37 - A Resolução Contran n.º 958/2022 dispõe sobre os limites de emissões de gases e partículas pelo escapamento de veículos automotores, sua fiscalização pelos agentes de trânsito, requisitos de controle de gases do cárter e sons produzidos por equipamentos utilizados em veículos. De acordo com a referida resolução, os agentes de fiscalização de trânsito podem realizar coleta do líquido do reservatório de Arla 32 do veículo para

- ☐ (A) viabilizar estudo no âmbito da Câmara Temática de Assuntos Veiculares, Ambientais e Transporte Rodoviário (CTVAT).
- ☐ (B) evitar a fiscalização presencial da emissão de gases e partículas.
- ☐ (C) alterar o reservatório original e o sistema de injeção de Arla 32.
- ☐ (D) viabilizar a busca e apreensão judicial do veículo.
- ☐ (E) proceder a uma posterior análise pericial.

38 - O objetivo do Fórum Permanente das JARI é promover o fortalecimento do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e estreitar a relação institucional entre a Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) e as JARI. O presidente do Fórum Permanente das JARI é o

- ☐ (A) Presidente do Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito (FOCOTRAN).
- ☒ (B) Presidente do Conselho Nacional de Trânsito.
- ☐ (C) Secretário Nacional de Trânsito.
- ☐ (D) Ministro dos Transportes.
- ☐ (E) Ministro da Casa Civil.

39 - Logo após sinistro em que dois carros se chocaram e causaram lesões em três vítimas, um dos motoristas, que tinha em seu poder uma garrafa de bebida alcoólica, aproveitou-se de momento de distração de todos os presentes na cena da colisão, para colocá-la no outro automóvel e simular que o outro condutor estaria embriagado. Nesse caso, pode-se afirmar que essa conduta

- ☐ (A) não consiste em infração administrativa gravíssima e nem crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
- ☒ (B) consiste em crime de trânsito, punido com detenção de seis meses a um ano ou multa.
- ☐ (C) consiste em crime de trânsito, punido com reclusão de dois a quatro anos e multa.
- ☐ (D) não consiste em crime de qualquer espécie e nem infração administrativa.
- ☐ (E) consiste em infração administrativa grave.

40 - Um motorista estava distraído enquanto dirigia seu veículo em velocidade acima da máxima permitida pela legislação de trânsito. De forma imprudente, acabou atropelando e matando um pedestre que atravessa a via na faixa de pedestres. Nesse caso, pode-se afirmar que

- ☐ (A) ocorreu homicídio doloso, uma vez que o motorista assumiu o risco de cometer o crime ao dirigir em alta velocidade.
- ☐ (B) o juiz deverá considerar que aconteceu uma lesão corporal dolosa, uma vez que o motorista assumiu o risco de causar dano a alguém, devendo-lhe ser aplicada uma pena de reclusão de quatro a oito anos.
- ☐ (C) ocorreu homicídio doloso, uma vez que o motorista assumiu o risco de cometer o crime ao dirigir em alta velocidade, devendo-lhe ser aplicada uma pena de reclusão de dois a quatro anos, além de multa.
- ☐ (D) ocorreu homicídio culposo no trânsito, devendo ser aplicada ao motorista uma pena de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
- ☒ (E) há crime de lesão corporal culposa seguida de morte, pois o motorista não tinha dolo eventual de que sua ação poderia causar um homicídio.

Noções de Direito Administrativo

41 - Ato administrativo discricionário, pelo qual a Administração Pública extingue um ato válido, por razões de oportunidade e conveniência, retirando-o do mundo jurídico. Seu fundamento ou pressuposto é o interesse público, porque a função precípua da Administração Pública consiste em gerir os bens e interesses da coletividade. Pelo fato de atingir ato que foi editado em conformidade com a lei, ele não retroage; são efeitos *ex nunc*. Identifique a alternativa correspondente ao assunto descrito no texto.

- (A) Anulação
- (B) Revogação
- (C) Caducidade
- (D) Convalidação
- ~~(E) Contraposição~~

42 - Os serviços públicos podem ser prestados diretamente pelo Poder Público ou por terceiros, mediante concessão ou permissão, regulamentados no artigo 175 da Constituição Federal e na Lei n.º 8.987/1995. A respeito da concessão e da permissão podemos considerar que

- (A) o poder concedente poderá intervir, por meio de lei federal, na concessão, com a finalidade de assegurar a adequação na prestação do serviço.
- (B) a tarifa do serviço público será subordinada à legislação específica, cuja iniciativa é da Presidência do órgão legislativo vinculado ao poder concedente.
- (C) o poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo.
- (D) a reversão consiste na retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da devida indenização.
- ~~(E) incumbe ao concessionário do serviço público regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação.~~

43 - Fundamenta o controle interno que a Administração Pública exerce sobre seus próprios atos, possuindo independência funcional (artigo 2º da Constituição Federal de 1988), de sorte a não precisar recorrer ao Judiciário para anular seus atos ilegais, com o poder-dever de retirar do mundo jurídico os atos administrativos, anulando-os. Nesse sentido é o teor da Súmula n.º 356 do Supremo Tribunal Federal: "*Administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos*". O princípio da administração público descrito pelo texto é da

- (A) impessoalidade.
- (B) publicidade.
- (C) moralidade.
- ~~(D) autotutela.~~
- (E) eficiência.

44 - Os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, tornam-se estáveis após três anos de efetivo exercício. Após a estabilidade, ele somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado; ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Sobre este processo administrativo, indique a afirmativa correta.

- (A) O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado.
- (B) Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo improrrogável de até 90 (noventa) dias para decidir.
- ~~(C) Das decisões administrativas não cabem recursos administrativos. Caso o administrado queira modificar a decisão, deverá acionar o Judiciário.~~
- (D) Os atos do processo devem ser produzidos por escrito ou oralmente, em vernáculo ou em idioma estrangeiro, a livre escolha da Administração Pública.
- (E) Não é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge.

45 - Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade na administração direta e indireta, bem como em entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais. Assinale a afirmativa correspondente à hipótese de enriquecimento ilícito, para fins de improbidade administrativa.

- (A) Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.
- (B) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, caso disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades.
- (C) Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva.
- (D) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado.
- ~~(E)~~ Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado.

46 - Angélica conduzia sua motocicleta pela Avenida Brasil, no Centro de Petrolina, Pernambuco, quando caiu sendo arremessada com força ao solo, em decorrência de um bueiro aberto, sem qualquer proteção e sinalização aos transeuntes. O acidente resultou as seguintes lesões em Angélica: poli traumatismo, com seis costelas quebradas e fratura da face; hemorragia e contusão pulmonar. Segundo comerciantes locais, o bueiro estava sem tampa há muitos meses, mas o município não tomou nenhuma providência, nem mesmo sinalizou o local, apesar da comunidade ter realizado diversas reclamações. Diante dessa situação, o Município de Petrolina

- (A) é responsável por reparar os danos sofridos por Angélica.
- (B) é subsidiariamente responsável por reparar os danos sofridos por Angélica.
- ~~(C)~~ não é responsável por reparar os danos sofridos por Angélica, por se tratar de ato omissivo do Poder Público.
- (D) é responsável por reparar os danos sofridos por Angélica, se ela conduzisse sua motocicleta dentro dos limites de velocidade.
- (E) não é responsável por reparar os danos sofridos por Angélica, porque a norma do artigo 37, § 6º da atual Constituição Federal, a reparação se aplica só ao Estado e à União.

47 - Entidade da Administração Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, corresponde à/ao

- ~~(A)~~ Sociedade de Economia Mista.
- (B) Fundação de Direito Privado.
- (C) Serviço Social Autônomo.
- (D) Empresa Pública.
- (E) Autarquia.

48 - Conforme o artigo 22, da Lei n.º 8.666/1993, há 5 (cinco) modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Identifique a alternativa, correspondente ao concurso, nos termos da aludida lei.

- (A) Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
- (B) Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
- (C) Modalidade de licitação entre os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos ou convidados em número de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
- ~~(D)~~ Modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
- (E) Modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

49 - Imagine que o Governador do Estado de Pernambuco tenha editado e publicado o Decreto XXX, regulamentando, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, a concessão da ajuda de custo para despesas com alimentação, prevista no artigo 189 da Lei YZ, que estabelece a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo e dá outras providências. Diante dessa hipotética situação, identifique a alternativa que corresponde ao poder exercido pelo Chefe do Executivo do referido estado.

- (A) Poder de Polícia.
- (B) Poder Hierárquico.
- (C) Poder Regulamentar.
- (D) Poder Subordinado.
- (E) Poder Disciplinar.

50 - *“Organização da Sociedade Civil de Interesse Público constitui uma qualificação jurídica dada a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por iniciativa de particulares, para desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado com incentivo e fiscalização pelo Poder Público, mediante vínculo jurídico instituído por meio de termo de parceria”*

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. Disponível em: Minha Biblioteca. 36.ª edição. Grupo GEN, 202, p. 684.

A respeito do regime jurídico da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), podemos observar corretamente que

- (A) a execução do termo de parceria será supervisionada por Magistrado, indicado pelo Chefe do Executivo, e por um representante da sociedade civil, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
- (B) a entidade somente perderá a qualificação de OSCIP por meio de decisão judicial transitada em julgado, cuja legitimidade para instauração é do Ministério Público.
- (C) seu órgão de deliberação superior trará representantes da magistratura e de membros da comunidade, os quais serão eleitos para mandatos de 02 (dois) anos.
- (D) corresponde a uma entidade atuante na área de fabricação e comercialização de armas de fogo para obter a referida qualificação.
- (E) consiste em entidade habilitada perante o Ministério da Justiça para obter a referida qualificação.

Noções de Direito Constitucional

51 - Determinado cidadão muito influente é figura constante na reivindicação dos direitos do Distrito Y, localizado no Município Z, no estado de Pernambuco. Ele percebe que a população do distrito Y possui mais de 8 (oito) mil pessoas. Por isso, fica interessado em saber se é possível a emancipação do Distrito Y, tornando-o um município. Nessa situação, a emancipação:

- (A) Seria inconstitucional, por violação ao princípio federativo e configurando o direito de secessão.
- (B) Precitaria da consulta da população envolvida mediante um referendo.
- (C) Seria possível se houvesse autorização de lei ordinária federal.
- (D) Dependeria de lei estadual que efetivamente garantiria a emancipação do município.
- (E) Seria recomendável a realização de um estudo prévio de viabilidade, que poderia ser dispensado de modo discricionário, conforme determinado pela Constituição Federal.

52 - A sessão legislativa extraordinária é aquela que ocorre no período do recesso parlamentar (entre 18/07 a 31/07; e 23/12 a 01/01) quando houver necessidade. Sobre a reunião extraordinária, indique a afirmativa correta.

- (A) Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional irá decidir somente pela matéria, no qual, foi convocado, não resolvendo, inclusive, as medidas provisórias em vigor.
- (B) No caso de compromisso e posse do Presidente da República, o Presidente do Senado Federal convocará a sessão extraordinária, não exigindo aprovação no Congresso Nacional.
- (C) O Presidente do Senado Federal poderá convocar a sessão extraordinária em caso de urgência, como a decretação de estado de defesa e estado de sítio ou de intervenção federal, no entanto, exige-se a aprovação de maioria absoluta dos membros do Senado Federal, sendo dispensável a manifestação da Câmara dos Deputados.
- (D) Em caso de urgência ou interesse público pode ser convocada a sessão legislativa, mediante a aprovação da maioria relativa dos membros do Congresso Nacional, através da convocação de: Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal e a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas.
- (E) Na sessão legislativa extraordinária, os parlamentares receberão parcela indenizatória em decorrência da convocação.

53 - Sobre os direitos e garantias fundamentais, indique a assertiva correta.

- (A) É necessário que as produções artísticas e culturais tenham uma licença prévia antes de serem divulgadas.
- (B) O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já se manifestou no sentido de que os crucifixos em repartições públicas violam o Estado laico.
- (C) O direito de reunião é assegurado, devendo realizar um aviso prévio ao órgão competente, dispensando a necessidade de autorização.
- (D) A maior parte dos direitos e garantias são relativos, no entanto, o direito de ir e vir é absoluto, podendo ser exercido em qualquer circunstância.
- (E) A casa é asilo inviolável, no entanto, para o cumprimento de decisão judicial, poderá adentrar no domicílio do particular contra a sua vontade, em qualquer tempo.

54 - Sobre a estabilidade dos servidores públicos, um dos principais fatores que atraem a população para ingressar na carreira pública, é:

- (A) A estabilidade começará a partir do momento em que o agente público toma posse.
- (B) A perda de cargo de servidor público, em avaliação periódica de desempenho, é uma norma de eficácia limitada, dependendo de lei ordinária.
- (C) Estabilidade e vitaliciedade são institutos jurídicos sinônimos.
- (D) Na estabilidade a pessoa só poderá perder o cargo diante de processo judicial transitado em julgado ou diante de avaliação periódica de desempenho.
- (E) O período do estágio probatório tem a duração prevista de três anos.

55 - Jéssica ficou em terceiro lugar em determinado concurso para professor da rede pública estadual. Não foi nomeada para tomar posse do cargo, sendo surpreendida ao ver a nomeação de Mariana, que estava em quarto lugar. O resultado final já havia sido homologado. Protocolou recurso questionando a nomeação da candidata aprovada em quarto lugar, mas a Administração Pública informou que não poderia fazer mais nada, pois Mariana passou a ter direito adquirido. Jéssica contrata um advogado para

- (A) impetrar um mandado de segurança.
- ~~(B)~~ ajuizar uma ação popular.
- (C) ajuizar uma ação civil pública.
- (D) impetrar um *habeas data*.
- (E) ajuizar um mandado de injunção.

Noções de Direito Penal

56 - Conforme previsto e regulado pela Lei Federal n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas (Sinarm), define crimes e dá outras providências, indique a afirmativa correta.

- (A) A autorização para aquisição de armas de fogo, de uso restrito, será regulada, excepcionalmente, pela Ministério da Justiça e da Segurança Pública.
- (B) Os promotores de eventos em locais fechados, com aglomeração superior a 1000 (mil) pessoas, adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas, ressalvados os eventos garantidos pelo inciso VI do artigo 5.º da Constituição Federal.
- ~~(C)~~ As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de 90 (noventa) dias, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas.
- (D) As empresas responsáveis pela prestação dos serviços de transporte internacional e interestadual de passageiros adotarão as providências necessárias para agilizar o embarque de passageiros armados.
- (E) Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Estadual de Perfis Balísticos.

57 - Solicitar ou receber dinheiro, ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, configura o crime de

- (A) Excesso de Exação (Art. 316, §1.º do Código Penal).
- ~~(B)~~ Corrupção Ativa (Art. 333 do Código Penal).
- (C) Favorecimento Pessoal (Art. 348 do Código Penal).
- (D) Patrocínio Infiel (Art. 355 do Código Penal).
- (E) Exploração de prestígio (Art. 357 do Código Penal).

58 - No tocante aos “Crimes contra a pessoa (artigos 121 a 154-B, do Código Penal)”, definidos como aqueles que mais imediatamente afetam a pessoa (ente humano), ofendendo ou ameaçando os bens jurídicos físicos ou morais, estão intimamente consubstanciados na personalidade humana e os “Crimes contra o patrimônio (artigos 155 a 183, do Código Penal)” caracterizados pela subtração, destruição, danificação, apropriação indevida ou obtenção ilícita de benefícios em relação a bens materiais, visando a obtenção de benefícios econômicos indevidos às custas de outras pessoas ou causar prejuízo material, admite-se corretamente que no crime de

(A) “Lesão Corporal”, praticado contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.

~~(B)~~ “Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação”, cometido contra menor de 16 (dezesesseis) anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 do Código Penal.

(C) “Roubo” mediante fraude, cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

(D) “Abandono de incapaz”, cometido em local ermo e resultar lesão corporal de natureza grave, a pena será aumentada de metade e se resultar morte a pena será triplicada.

(E) “Estelionato”, cometido contra idoso, pessoa com deficiência ou vulnerável, a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, considerada a relevância do resultado gravoso.

59 - Baseando-se nas Leis de Crimes hediondos (Lei Federal n.º 8.072/1990), Tortura (Lei Federal n.º 9.455/1997), Lavagem de dinheiro (Lei Federal n.º 9.613/1998), Maria da Penha (Lei Federal n.º 11.340/2006) e Drogas (Lei Federal n.º 11.343/2006), determine a afirmativa correta.

(A) Na forma da Lei de Lavagem de Dinheiro, o Ministério Público terá acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de *internet* e pelas administradoras de cartão de crédito.

~~(B)~~ Na forma da Lei Maria da Penha temos que a violência psicológica contra a mulher, em situação de violência doméstica e familiar, deve ser entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.

(C) Na forma da Lei de Drogas, aquele que importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente terá sua pena aumentada de 1/3 até à metade.

(D) Na forma da Lei de Tortura, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

(E) Na forma da Lei de Crimes Hediondos, a União e os Estados manterão estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública.

60 - Considerando o apresentado no Código Penal sobre Concurso de Crimes, qual seja o instituto que define regras que serão aplicadas em casos onde houver concurso (combinação) entre duas ou mais infrações penais, normalmente classificado em concurso material, concurso formal e, ainda, o crime continuado, é considerado quando

- ~~(A)~~ o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
- (B) o agente, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposos.
- (C) o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
- (D) nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, poderá aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o dobro.
- (E) o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos.

Legislação Especial

61 - Tendo em vista as disposições do Decreto Lei n° 4.657 de 04 de setembro de 1942, que dispõe acerca da Lei de Introdução do Código Civil Brasileiro, identifique a afirmativa correta.

- (A) Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo começará a correr quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.
- (B) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, revoga ou modifica a lei anterior.
- (C) Reputa-se ato jurídico perfeito, o já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
- (D) A lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.
- ~~(E)~~ As correções a texto de lei, já em vigor, não se consideram lei nova.

62 - Acerca das penas trazidas pela Lei Federal n.º 8.429/1992, que versa sobre as sanções aplicáveis em detrimento da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, é correto afirmar que

- (A) as sanções da referida Lei se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública.
- (B) independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais, comuns e de responsabilidade, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio.
- ~~(C)~~ a sanção de proibição de contratação com o poder público não pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade como forma a preservar a função social da pessoa jurídica.
- (D) o responsável pelo ato de improbidade está sujeito à suspensão dos direitos políticos em até 18 (dezoito) anos.
- (E) as sanções previstas na referida Lei, poderão ser executadas antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

63 - No que se refere aos procedimentos de acesso à informação elencados por meio da Lei Federal n.º 12.527/2011, podemos afirmar que

- (A) o serviço de busca e de fornecimento de informação será oneroso mesmo em caso de reprodução de documentos.
- (B) a informação armazenada em formato digital será assim fornecida ou em forma física, caso haja anuência do requerente.
- (C) para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente poderá conter exigências, mesmo que inviabilizem futuramente a solicitação.
- (D) não sendo possível conceder o acesso imediato, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.
- ~~(E)~~ sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para o próprio requerente poder pesquisar a informação de que necessitar.

64 - De acordo com o que disciplina a Lei n.º 5.970/1973, a qual exclui da aplicação do inciso I, do artigo 6.º, artigo 64 e artigo 169, do Código de Processo Penal, os casos de acidente de trânsito, pode-se afirmar que

- (A) a autoridade ou agente policial que primeiro tomar conhecimento do fato poderá autorizar, independentemente de exame do local, a imediata remoção das pessoas que tenham sofrido lesão, bem como dos veículos nele envolvidos, se estiverem no leito da via pública e prejudicarem o tráfego.
- (B) é proibido a autoridade ou agente policial que, primeiro tomar conhecimento do fato, autorizar a imediata remoção das pessoas que tenham sofrido lesão, sem a prévia realização de exame do local.
- ~~(C)~~ é vedado a autoridade ou agente policial que primeiro tomar conhecimento do fato autorizar a remoção dos veículos envolvidos em acidentes sem a prévia realização de exame no local, mesmo que estes prejudiquem o tráfego.
- (D) para autorizar a remoção, não há necessidade da autoridade ou agente policial lavrar boletim da ocorrência.
- (E) para autorizar a remoção, a autoridade ou agente policial lavrará boletim da ocorrência, bastando nele consignar o fato.

65 - Acerca das diretrizes trazidas na Lei n.º 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), o qual prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelecendo normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, convém afirmar que

- (A) os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas, não integrarão o sistema de informações do Poder Executivo.
- (B) compete aos Estados estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do Sisnad e suas normas de referência.
- (C) as atividades de prevenção do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao adolescente poderão estar em consonância com as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).
- (D) constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção.
- ~~(E)~~ não são consideradas atividades de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares, aquelas direcionadas para sua integração ou reintegração em redes sociais.

66 - Tomando por base os mandamentos legais instituídos por meio da Lei n.º 10.826/2003, podemos afirmar que

- (A) a comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas, somente será efetivada mediante fiscalização e autorização da Polícia Militar.
- (B) o Sinarm expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos estabelecidos em nome do requerente e para a arma indicada, sendo transferível esta autorização.
- ~~(C)~~ a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.
- (D) as armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando da Polícia Federal.
- (E) para adquirir arma de fogo de uso permitido, é facultado ao interessado declarar a efetiva necessidade.

67 - Com relação às disposições trazidas pela Lei n.º 13.869 de 2.019 Lei de abuso de autoridade, convém afirmar que

- (A) a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 12 (doze) meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.
- (B) a perda do cargo, do mandato ou da função pública, não são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e são automáticos.
- (C) as responsabilidades, civil e administrativa, são dependentes da criminal, podendo ainda se questionar sobre a existência ou a autoria do fato mesmo que essas questões tenham sido decididas no juízo criminal.
- (D) os crimes previstos na referida Lei, são de ação penal privada incondicionada.
- ~~(E)~~ é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território.

68 - De acordo com o que disciplina a Lei n.º 12.037/2009, que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o artigo 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal, indique a alternativa correta.

- (A) É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou em informações destinadas ao juízo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
- (B) A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra forma de investigação.
- (C) Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para sua realização, mesmo que ocasione o constrangimento do identificado.
- ~~(D)~~ A identificação civil é atestada por declaração de próprio punho reconhecida em cartório.
- (E) Para fins de identificação, não se equiparam os documentos de identificação civil aos documentos de identificação militares.

69 - Compete a Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina (AMMPLA), nos termos da Lei n.º 2.787 de 2016

- (A) coordenar, programar e executar a política municipal de transporte público estadual.
- (B) elaborar estudos, cobrar valores tarifários fixados para cada modalidade de transporte público de passageiros, podendo, direta ou indiretamente, administrar a venda antecipada de passagens, por meio de bilhete eletrônico.
- (C) disciplinar, conceder, operar os serviços e a política municipal de passageiros em âmbito estadual.
- (D) estabelecer os esquemas operacionais para o serviço de táxi, definindo custos, equipamentos e locais de estacionamentos.
- ~~(E)~~ executar e planejar o Sistema de Transporte especializado de Passageiros, integrando com as decisões sobre planejamento urbano.

70 - Acerca do que disciplina a Lei n.º 2.891/2017, que dispõe sobre a organização básica da Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina (AMMPLA), é correto afirmar que

- (A) a estrutura organizacional básica da Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina (AMMPLA) apresenta o cargo de secretária de gabinete.
- (B) ao servidor efetivo e/ou cedido, que for nomeado para cargo de provimento comissionado, a ele será assegurado o recebimento de subsídios.
- ~~(C)~~ cabe ao assessor técnico estruturar a organização básica da Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina (AMMPLA).
- (D) cabe ao diretor executivo presidir a estrutura organizacional básica da Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina (AMMPLA).
- (E) ao Chefe do Poder Executivo Municipal, é vedado remanejar os recursos necessários ao cumprimento da referida Lei, mesmo que por Decreto, não podendo incluir na Lei Orçamentária Anual (LOA), no Plano Plurianual (PPA), e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a respectiva **folha de texto definitivo**, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. A resposta deverá conter a extensão mínima de **25 (vinte e cinco)** e máxima de **30 (trinta)** linhas para o texto.
- Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de **30 linhas** será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo.
- O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada com material transparente.
- Será admitida a assinatura apenas no campo apropriado.
- A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva.

Prezado candidato,

A violência contra os ciclistas é uma séria preocupação em diversas regiões ao redor do mundo, manifestando-se em diversas formas, que vão desde agressões físicas diretas até comportamentos negligentes no trânsito que representam ameaças à integridade dos ciclistas. Considerando isso e com base na leitura atenta dos textos fornecidos como inspiração, redija um texto dissertativo-argumentativo em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, abordando com profundidade o tema **“Desafios para o combate da violência contra o ciclista no trânsito”**. De forma alguma, faça cópia dos textos-base e lembre-se de defender uma tese por meio de argumentos sólidos.

Texto 1: Os desafios dos ciclistas em um trânsito feito para carros

Segurança no trânsito e mais respeito dos motoristas são as principais bandeiras dos cicloativistas e isso implica em mais ciclovias, ciclofaixas e campanhas de conscientização. “Esse é um dia de luta pelo direito de pedalar com segurança no trânsito sem medo de ser atropelado”, apontou o cicloativista Marcelo Melo, 31 anos.

O uso da bicicleta no trânsito reduz a poluição e os engarrafamentos. Mas não é fácil o motorista entender que uma bicicleta no trânsito significa um carro a menos. “Há uma intolerância e até agressividade dos motoristas, o que deixa o trânsito bastante hostil para o ciclista”, apontou Gaia Lourenço.

A bicicleta como modal de transporte e não apenas de lazer é uma força ainda pouco aproveitada, segundo a Ameciclo, parte disso é resultado das políticas públicas e da falta de hábito da população. Um levantamento feito pela Ameciclo e divulgado em 2018 aponta que parte dos deslocamentos feitos por carro é para percursos de cerca de 10 km. “É um percurso perfeitamente possível de se fazer de bicicleta, mas é preciso que as pessoas tenham segurança e elas ainda não se sentem seguras”, lembrou a coordenadora da Ameciclo.

Disponível em: <https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2020/08/os-desafios-dos-ciclistas-em-um-transito-feito-para-carros.html>. Acesso em: 01 dez. 2023.

Texto 2: Os desafios para quem usa bicicleta como meio de transporte em Brasília

Em 2010, a promessa era entregar 600 km até o fim de 2010. Passada mais de uma década, somente agora a capital se aproxima da meta e os usuários sentem diariamente os problemas da falta de integração das ciclovias

Usar a bicicleta como meio de transporte ou para o lazer no Distrito Federal é uma decisão que pode custar a vida. Um levantamento feito pelo Correio, com base nas estatísticas dos últimos 20 anos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), revelou que para cada 10 mortos no trânsito da capital, um é ciclista. Fica evidente que Brasília, cidade moderna, porém projetada sob a lógica rodoviária da década de 1950, ainda negligencia essa parcela de brasilienses que, por opção ou falta dela, circula pelo Distrito Federal de bicicleta.

No cenário atual, o poder público ainda elabora e executa obras de infraestrutura rodoviária sem a previsão de ciclovias ou ciclofaixas. E condutores se apropriam das vias como se fossem propriedade privada, onde tudo pode, inclusive fechar ou “tirar fino” dos ciclistas, numa demonstração de intolerância e desprezo à vida.

Ao longo dos últimos 20 anos, ao menos 807 brasilienses morreram enquanto pedalavam no Distrito Federal, 40 por ano, em média. Promover a circulação de *bikes* e áreas de segurança para ciclistas é uma obrigação do poder público, prevista no artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Também está no CTB uma definição objetiva das normas de circulação: ... “Em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Na avaliação do Pastor Willy Gonzales Taco, do Centro Interdisciplinar em Estudos de Transporte da Universidade de Brasília (Ceftru/UnB), as dificuldades enfrentadas pelos ciclistas estão diretamente relacionadas a um sistema viário inseguro; falta de campanhas voltadas à necessidade de respeito ao espaço do ciclista; infraestrutura cicloviária precária e falta de integração entre os modais que incentivem o uso da bicicleta.

(Adaptado) Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/08/4944572-os-desafios-para-quem-usa-bicicleta-como-meio-de-transporte-em-brasilia.html>. Acesso em 01 dez. 2023.

Texto 3: Ciclistas se mobilizam contra violência recorde no trânsito de SP

Em 2021, capital paulista teve 41 mortos em bicicletas, maior número desde 2015

A violência do trânsito paulistano tem batido recorde em relação aos ciclistas e levado familiares, amigos e grupos que defendem a bicicleta como meio de transporte e lazer a fazerem protestos em série para sensibilizar o poder público. Desde o dia 18, foram ao menos quatro manifestações nas ruas da cidade.

Números do Infosiga, do governo estadual, mostram que 41 ciclistas foram mortos na capital paulista em 2021, recorde desde o início da série histórica, em 2015, mesmo com a diminuição na circulação de pessoas por causa da queda na atividade econômica, provocada pela pandemia.

O que os números são incapazes de mostrar é o tamanho da dor das famílias e dos amigos. Para eles, qualquer demonstração de apoio é fundamental para tentar reconstruir a vida. Nesse contexto surgem os protestos para cobrar políticas públicas que, ao menos, sirvam para preservar vidas no trânsito.

Os parentes do entregador Claudemir Kauã dos Santos Queiroz, 17, atropelado e morto no último dia 10, na avenida Corifeu de Azevedo (zona oeste), estavam ao lado de dezenas de ciclistas durante um protesto na noite do dia 18. Queiroz tinha acabado de se tornar pai e trabalhava como entregador de aplicativo para pagar o aluguel da casa onde vivia com a mulher. Durante o protesto, foi instalada uma *ghost bike*, como são chamadas as bicicletas pintadas de branco colocadas onde ciclistas foram mortos por atropelamento.

No local, Kauã foi atingido por um empresário de 39 anos que dirigia um Volvo V40 e, segundo a Polícia Militar, recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Ainda de acordo com a PM, o atropelador apresentava sinais de embriaguez e tinha carteira de habilitação suspensa desde 15 de junho. Em depoimento, quando foi autuado por homicídio culposo (sem intenção de matar), ele alegou que tinha tomado uma cerveja *long neck*.

“Perder alguém por causa de um cara bêbado. Creio no Deus que eu sigo que a justiça será feita”, diz Margarete. Para motoristas que abusam da velocidade e consomem bebida alcoólica antes de pegar no volante, a tia da vítima deixa um recado. “Não compre carro. Uma pessoa que faz isso não pode nem tirar carta.”

Como costuma acontecer na última sexta-feira de cada mês, o movimento Massa Crítica também se manifestou dia 25 em relação às mortes, em um protesto que teve início na praça do Ciclista, na avenida Paulista (região central). Integrante da Ciclocidade, (Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo), Yuri Vasquez ataca justamente a ausência de políticas de mobilidade que contemplem ciclistas e pedestres. Para Vasquez, a prefeitura tem sido negligente há alguns anos. “Pelo plano de mobilidade urbana, deveríamos ter 1.500 km de ciclovia até 2030, e estamos beirando 600 km, 650 km agora. Doria, depois Covas e agora Ricardo Nunes não implantaram mais que 150 km de ciclovia”, afirma.

(Adaptado) Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/03/ciclistas-se-mobilizam-contra-violencia-recorde-no-transito-de-sp.shtml>. Acesso em 01 dez. 2023.

RASCUNHO

1	
5	
10	
15	
20	
25	
30	